

1528612-34.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... crime do estatuto do desarmamento e de tráfico de drogas (2020 e 2021, respectivamente). Tendo em vista a multirreincidência, usa-se a primeira condenação como maus antecedentes e a outra será valorada na próxima etapa, evitando-se assim o bis in idem como quer a súmula 241 do STJ. Majoro a pena-base em 1/6 e fixo-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528612-34.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528612-34.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2321598/2021 - 08º D.P. BRAS, 21610865 - 08º D.P. BRAS, 6422/21/108 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DE JESUS AFONSO RAMOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de LUCAS DE JESUS AFONSO RAMOS, narrando que no dia 25 de novembro de 2021, por volta de 16h07min, na Rua Benjamim Constant, altura do nº 152, bairro Sé, nesta cidade e comarca, o Réu, qualificado a fls. 12 e 15, subtraiu, para si, 02 correntes de ouro (cf. auto de exibição e apreensão fls. 18), bens avaliados no total em R\$ 6.500,00 (cf. auto de avaliação fls. 19), pertencentes à vítima Vinícius Branco. Requer, ao final, a condenação do Réu nas penas do crime do artigo 155, caput, do CP.

Decisão recebendo a denúncia no dia 10/12/2021, conforme se vê de fls. 80/81.

Devidamente citado, o Réu apresentou sua resposta à acusação às fls. 92.

Certidão de antecedentes criminais do acusado às fls. 49/51.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 30/03/2022, em que foram ouvidas a vítima, as testemunhas, e ao final colhido o interrogatório do Réu. Alegações finais do MP e da defesa apresentadas nesta ocasião.

É o relatório. Passo a decidir.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 05/08, auto de exibição/apreensão da res furtiva de fls. 21, bem como pelo depoimento oral colhido não apenas em sede policial, mas corroborado em sede judicial, como quer o artigo 155 do CPP, além do reconhecimento pessoal feito em juízo sob o comando do artigo 226 do CPP.

A vítima VINICIUS afirmou em juízo que: “é advogado e estava a caminho da votação para a OAB, quando no local, o Réu puxou as duas correntes de ouro que carregava no pescoço. Afirma que saiu correndo atrás dele, imediatamente, sem perde-lo de vista, e alertando os populares de furto. Narra que conseguiram deter o Réu até a chegada da polícia, sendo certo que uma corrente se perdeu no caminho, e outra foi reavida”. Ademais, a vítima reconheceu o Réu em juízo, seguindo as normas do artigo 226 do CP.

Destaque-se que a palavra da vítima não pode ser desprezada, ao contrário, possui relevante valor probatório para a apuração de delitos como o presente, ainda mais quando ela se coaduna com os demais elementos coligidos aos autos. Nesse diapasão: “PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Fundamental na apuração das circunstâncias do fato criminoso, porque seu interesse coincide, salvo raras exceções, com o escopo mesmo da Justiça: a busca da verdade real - Recurso improvido neste aspecto” (TJSP - Apelação Criminal nº 990.08.124506-0 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Carlos Biasotti - j. 16/04/09).

Ademais, não restou demonstrada qualquer rusga ou animosidade pretérita entre elas e a parte Ré que pudesse macular o depoimento ou tornar o processo um objeto de vingança pessoal.

Neste sentido:

“Em tema de roubo, no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (Ac. un., Câm. Crim., 09.12.1981, AD 85.616).

Releva notar, neste passo, que a palavra das vítimas deve merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado.

A testemunha policial EDUARDO afirmou em juízo que: “estava em patrulhamento na região, quando se deparou com a vítima, advogada, e o Réu detido por populares pelo furto das correntes de ouro. Afirma que houve o reconhecimento do Réu, tanto que ele foi preso em flagrante imediatamente”. O depoimento foi corroborado de forma firme e coerente pelo seu colega de fardas, o também policial OSCAR.

O depoimento policial prestado corrobora os fatos descritos na denúncia, merecendo, portanto, credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos.

Como se sabe, é através do trabalho da polícia que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressalvada hipótese de restar comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não

terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 74.608-0 - Rel. Min. Celso de Mello - j. 18/02/97).

Como deve ser em todos os ritos, o último ato do processo foi o interrogatório do Réu LUCAS, que em sua autodefesa disse que: "de fato, puxou as correntes do pescoço da vítima e tentou correr, mas não conseguiu se evadir, tendo em vista que populares o detiveram". Confessou, portanto, o cometimento do delito.

Trata-se, pois, do crime de furto simples (art. 155, caput do CP).

O furto é crime material e a sua consumação se dá quando há inversão da posse em favor do agente, ainda que por pouco tempo e essa posse não seja mansa e pacífica. Trata-se da adoção da teoria da "amotio" (súmula 582 do STJ aplicada por analogia ao furto).

No caso dos autos, não restou configurada tal inversão da posse, uma vez que o Réu foi surpreendido por populares ainda em rota de fuga, correndo, não tendo sequer invertido a posse. Assim sendo, o crime se mostra na modalidade tentada (art. 14, II do CP).

No caso em tela, todavia, a fração de redução deve ser mínima (1/3 - um terço), uma vez que o réu foi capturado já há certa distância do local da subtração. Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. TJSP:

Furto qualificado pelo concurso de agentes na modalidade tentada - Conjunto probatório coeso e harmônico - Condenação mantida. Pena - Exasperação a título dos maus antecedentes e da reincidência certificados - "Bis in idem" - Não ocorrência - Situações diversas que amparam as majorações, nos termos dos artigos 59 e 61, ambos do Código Penal. Tentativa - Redução mínima consentânea, haja vista a prisão em flagrante do réu há certa distância do palco dos acontecimentos, após malograda fuga. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Inadmissibilidade, haja vista o passado desabonador do réu. Regime prisional fechado - Passado desabonador do réu - Subsistência. Apelo defensivo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500687-06.2021.8.26.0344; Relator (a): Mauricio Valala; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 19/10/2021) (GRIFEI).

Impossível a aplicação do princípio da insignificância ou do privilégio, tendo em vista que a conduta não foi minimamente ofensiva e o valor dos bens (cerca de R\$ 3.000,00) ultrapassa em muito o patamar jurisprudencial de 10% do salário-mínimo para aplicação do referido princípio. Ademais, o Réu é reincidente em crimes patrimoniais o que demonstra que se vale desse tipo de conduta delituosa como meio de vida.

Nesse sentido:

Apelação da Defesa - Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - Consistentes depoimentos das testemunhas - Negativa do acusado isolada do contexto probatório - Qualificadora bem demonstradas pela prova oral - Prescindibilidade da prova pericial ante o desaparecimento dos vestígios - Reconhecimento da atipicidade da conduta à luz do princípio da insignificância - Bem avaliado em R\$ 329,00 - Conduta que não pode ser considerada insignificante - O valor do item subtraído supera o montante de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos - Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desprezo pelo patrimônio alheio - Réu que ostenta condenação anterior pela prática do mesmo crime - Aplicação da modalidade privilegiada do delito - Benesse extensível aos réus tecnicamente primários, a teor da jurisprudência do STJ - Pena-base exasperada ante a vida pregressa do réu e sua elevada culpabilidade - Circunstância atenuante da menoridade relativa bem reconhecida - Redução da pena em 1/3 ante o reconhecimento do privilégio - Regime inicial semiaberto mantido - Recurso de apelação parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501350-64.2019.8.26.0201; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Garça - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022) (GRIFEI).

Não havendo qualquer causa excludente de ilicitude do delito ou de culpabilidade do agente, reconheço a existência do crime, pelo que sua condenação é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

1ª Fase - Da certidão de antecedentes do acusado (fls. 49/51), nota-se que o Réu possui duas condenações com trânsito em julgado pelo crime do estatuto do desarmamento e de tráfico de drogas (2020 e 2021, respectivamente). Tendo em vista a multirreincidência, usa-se a primeira condenação como Maus Antecedentes e a outra será valorada na próxima etapa, evitando-se assim o bis in idem como quer a súmula 241 do STJ. Majoro a pena-base em 1/6 e fixo-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª Fase - Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, do artigo 65, III, "d" do CP. Todavia, presente a agravante da reincidência do artigo 61, I do CP, conforme supramencionado. Ademais, presente a agravante da vítima ser idosa (art. 61, II, "h", do CP). Assim sendo, inviável a compensação entre as causas e por isso, majorando-a em 1/6, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

3ª Fase - Inexistem causas de aumento de pena. Presente a diminuição da tentativa, que será no patamar mínimo (1/3 - um terço), como acima explicitado. Assim sendo, fixo a pena final em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

O regime inicial a ser cumprido é o FECHADO, tendo em vista sua multirreincidência, bem como os Maus Antecedentes, nos termos do artigo 33, §3º do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de CONDENAR o réu LUCAS DE JESUS AFONSO RAMOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, n/f do artigo 14, II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão de reclusão no regime fechado e 08 (oito) dias-multa, que fixo no mínimo legal, a mingua de notícias nos autos sobre a capacidade econômica do Réu

Não se aplica ao caso a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez ausentes os requisitos do artigo 44 do CP, tampouco deve ser concedida a suspensão condicional da pena, do artigo 77, caput, do CP, tendo em vista o quantum de pena aplicado e o aumento das circunstâncias judiciais e a multirreincidência do acusado.

Considerando a multirreincidência do acusado, que usa de atividades delituosas como meio de vida e financiamento de drogas, e, ainda o alto risco de reincidência, bem como a manutenção dos argumentos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, MANTENHO A PRISÃO PROVISÓRIA DO ACUSADO, nos termos do artigo 387, §1º do CPP.

Não há pedido de indenização, com fulcro no artigo 387, IV do CPP, razão pela qual deixo de arbitrá-la em observância ao princípio da congruência entre denúncia e sentença.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe, mormente o TER e o IIRGD e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Intime-se a vítima com base no artigo 201, §2º do CPP.

Custas pelo réu nos termos do artigo 804 do CPP, ficando-lhe concedidos, porém, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.

São Paulo, 30 de março de 2022.